

קיט:

עין משפט
גד מצוה

ג א מיי פ"ג מהל' יבוס הל' טז סמג עשין נא טוש"ע אה"ע סימן קטו סעיף יג:

ד ב מיי שם הל' טז: ה ג ד מיי שם הל' טז וסמג שם טוש"ע שם סעיף יב:

ו ה מיי שם הלכה ז סמג שם טוש"ע שם סימן קנה סעיף ה:

ז ר מיי שם הלכה י טוש"ע שם סעיף ו:

תוס' חד מקבאי

עדים ואמרי בדקאמרה ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה: תניא ב' יבמות זו אומרת מת בעלה וזו אומרת מת בעלה לזו עדים וכונים ולזו לא עדים ולא בנים שתייהן מותרות:

האשה בתרא פרק ששה עשר יבמות

וחזקה לא עדיף (א) **מריבא**. לא הוה צריך דלא עדיף דאפי' עדיף מרוב נשים מתעבדות ויולדות מכל מקום יש לחוש דר"מ חייש למיעוט אלא האמת אומר דלא עדיף מרובא: **סמוך מיעוטא** לחזקה והוה ליה **פלגא ופלגא**. וא"ת דצפרק צתרא דקדושין (דף פ.) וצפרק כסוי הדס (חולין פו.

ושם) גבי מניוק שנמאל צלד העיסה אמרינן סמוך מיעוטא דאין מטפחין לחזקת טהרה ואיתרע ליה רובא ומטהרין לעיסה והכא קאמר דהוי פלגא ופלגא ומממרינן ואומר רבינו חיים דמניוק הוי דבר שאין צו דעת לישראל והוי ספיקו טהור ואפילו צרשות היחיד ולהכי איתרע ליה רובא: **סיפא** חזקה לשוק ורובא לשוק הוו דאחו וברים מיעוט' דמיעוט' דמיעוטא דמיעוטא לא חיישינן. הקשה ה"ר אלחנן א"כ היכי פריך מינה צפ"ג דצנורות (דף כ: ושם) על רבי יהושע דחייש למיעוטא והכא לא חייש למיעוטא והא הכא איכא מיעוטא דמיעוטא ולהכי לא חייש ומירך דיתת מלאה איתרע ליה חזקה כיון שיש לה עובר צמיעה ופא"ה לא חייש רבי יהושע וחשיב ליה כמו מיעוט כיון דת"ק אסר ציציאתה מלאה ועוד הקשה דת"ק דר' יהושע דאמר יתת מלאה חוששת וחיישינן למיעוט אע"ג דליכא חזקה צהדיה וצרישא גבי האשה שהלך צעלה וצרתה למדינת הים צעי חזקה צהדי מיעוט ומירך דודאי לא צעי חזקה צהדי מיעוט והא דנקט דצעינן צרישא חזקה צהדי מיעוטא לא צעינן הכי אלא שלא תתא חזקה מסייעתא לרוב דלא הוי המיעוט מיעוט דמיעוט וצ"ע גבי גבינת צית אונייקי (י) דאסר ליה ר"מ משום דרוב עגלים נשחטים לעצדות כוכצים של אותה העיר ופריך מאי אריא רוב אפילו מיעוט נמי דר"מ חייש למיעוט ומאי קושיא כיון דרוב עגלים אין נשחטים וחזקה דחלצ צחוקת היתר אס כן איתרע ליה רובא דאדמר הכא:

את שיש דה עדים אסורה וכו'. תימה לר"י מאי קמ"ל ושמה אשמעינן דלא אסרינן הא אטו הא: **מאי מעמא דרבי אלעזר** משום דקסבר צרה מעידה לחברתה בוי. תימה לר"י אמאי לא פליג רבי אלעזר באידך פירקא (גליל קי.) גבי

הכל נאמנים להעידה חוץ מחמותה כו' וקחשיב צרתה ויצמתה ואי ר' אלעזר איירי לצתר דאינסבא צרה מכל מקום ליפלגי גבי ההיא דמת צעלי ואח"כ מת חמי תנשא וחמותה אסורה ור' אלעזר לא אסר כיוון שנשאת הכלה וגרלה לר"י דלא דמי דלעיל ודאי שהצרה או היצמה צאה להעיד על חצרתה אין לה להיות נאמנת אפי' לר' אלעזר אבל הכא כל אחת אינה מתכוונה להעיד על חצרתה אלא על עצמה וממילא נאמנת על צרתה כיון שאין מתכוונה להעיד על חצרתה: אין

דשמה חי הוא דעדים מאי אהנו לה הא הא נמי מהימנא לומר מת צעלי: וזו שאין לה עדים מוסרם. לשוק דהא אמרה שהוא מת ובצביל יצמה נמי לא חיישינן שהרי יש עדים שמת: לזו צנים ולזו אין צנים. ואין עדים לא לזו ולא לזו את שיש לה צנים מותרת כו'. נתייצמו. שהיה להם כאן שני יצמין ונתייצמו שהאשה שאמרה מת צעלי תתייצב דלעינן ייצוב לא הוצרכה זאת לעדותה של זו. וארישא קאי שאין להם לא עדים ולא צנים: ומזו היצמין אסורות להנשא. לשוק זו מפני צעלה הראשון של זו וזו מפני צעלה הראשון של זו. שמה עדיין הם חיים ואע"פ שגשאו שתייהן ליצמין צחוקת שמתו צעליהם אכל עצמן נאמנות אבל עכשיו כשיגשאו לשוק נמלא עדותה של זו מועיל לזו ואין יצמות מעידות זו על זו דה היתר: הואיל והסורו ליצמין. צחוקת שמתו צעליהם תו לא מיתסרן דניחוש לשמה חייך הם: גב' שפיהן מותרות. שאין כאן זיקת ייצוב זו מפני צניה וזו צעדי חצרתה: צרה מעידה לחצתה. דהא שמי יצמות צרות ונינהו ומפני דז צרות לא נפסלו מלהעיד זו לזו:

רישא חזקה. מיימי לה לייבוס ורובא מיימי לה להיתר שוק דרוב נשים מתעבדות ויולדות והרי ילדה צרתה ונפטרה גם היא וחזקה לא עדיף כי רובא דמייל אצתה הלכך לא תתייצב ולשוק נמי לא כר' מאיר דחייש למיעוטא: **סיפא חזקה לשוק**. שהרי צלא יבס היתה תחלה כשיצתה ורובא לשוק דא"נ נתעצרה חמותה שמה נקצה היתה אז נפל דרוב עוצרים נפלים ונקצות כדאמרינן לעיל(י) דמתחא דוולדי קיימי נקצות הוו ומיעוט עוצרים נפלים הוו זכרים דקיימא מיעוטא לגבי וולדות והכא נמי איכא חזקה לרוב(י) דמרע נמי לחששא דמיעוטא דזכרים הוו להו מיעוטא דמיעוטא: **ועולם**.

צתמיה. תחלוץ ממנה נפשך ותגשא לשוק: **לעצמה שלשה**. צבביל עצמה תמתין שלשה חדשים דכל הנשים צריכות להמתין ג' חדשים ואפי' צעלה מת צמדנית הים דליכא למיחש שמה מעוצרת היא דהא זקנה ואיילונית נמי צריכות להמתין שלשה חדשים כדאמרינן צהחולץ (גליל מז:.) הלכה כולן צריכות להמתין: **לחצרתה ששעה**. צבביל חצרתה שמה מעוצרת היא צרתה צריכה להמתין ט' חדשים שאפי' חלצה לא תגשא צמוך ט' שמה חצרתה מעוצרת היא והולד של קיימא ואין חלילה פוטרת לזו אלא וולד פוטר והוולד אינו פוטר עד שילא לאויר העולם: **לחצרתה לעולם** צבביל חצרתה צריכה להמתין לעולם עד שתדע אס יש לה וולד אס לאו: **וסחלוץ**. לאחר ט' ממנה נפשך ותגשא אס ילדה צרתה הרי נפטרה צולד ואס לאו הרי חליתתה פוטרתה: **מזרינה כרוו**. להכריז שלא היתה חלוצה ומותרת לכהונה: **מת צני ואח"כ מה צעלי**. והריני זקוקה ליבס צנתחלה: **נאמנת**. צתמה שאמרה מת צני ראשון ואח"כ צעלי ולא חיישינן דלמא משום דרחתא ליבס קאמרה מאי טעמא הואיל וצחוקת ייצוס היתה עומדת ופיה אסר עצמה על היבס כשאמרה נמתן לי צן והוא הפה יכול להמיר עצמה ליבס ולומר מת צני ראשון: אינה נאמנת. להנשא לשוק הואיל וצחוקת ייצוס יתת אפיה שאלא דלמא משום דסניא ליה קאמרה נמתן לי צן וחוששין לדצריה שמה אמת הן ואסורה לייבס וחולצת: **דקאמרת**. דלא היתה זקוקה לו ואין חליתתה כלום ומותרת לכהונה: **צגרושה**. שהיתה גרושה כצר מאיש אחר שפסלה לכהונה עולמית: **אני**. וצני וצעלי נחבאנו צמערה ואין איש עמנו לצא ולהעיד הלכך ליכא למיחש דלמא אחי סהדי: **בתנ"י שמי יצמוס**. נשי שמי אחים: זו אסורה. לשוק מפני צעלה של זו שהא יצמה דשמה חי הוא חזוקה לו ואע"פ שאשמו אומרת מת אינה נאמנת איצמתה שנתשא על פיה שאין יצמה מעידה על חצרתה שהיא אחת מחמש נשים שאין נאמנות להעידה: לזו עדים. שמת צעלה: זו שיש לה עדים אסורה. ליגשא מפני יצמה לשוק דהא אמרה שהוא מת ובצביל יצמה נמי לא חיישינן שהרי יש עדים שמת: לזו צנים ולזו אין צנים. ואין עדים לא לזו ולא לזו את שיש לה צנים מותרת כו'. נתייצמו. שהיה להם כאן שני יצמין ונתייצמו שהאשה שאמרה מת צעלי תתייצב דלעינן ייצוב לא הוצרכה זאת לעדותה של זו. שמה עדיין הם חיים ואע"פ שגשאו שתייהן ליצמין צחוקת שמתו צעליהם אכל עצמן נאמנות אבל עכשיו כשיגשאו לשוק נמלא עדותה של זו מועיל לזו ואין יצמות מעידות זו על זו דה היתר: הואיל והסורו ליצמין. צחוקת שמתו צעליהם תו לא מיתסרן דניחוש לשמה חייך הם: גב' שפיהן מותרות. שאין כאן זיקת ייצוב זו מפני צניה וזו צעדי חצרתה: צרה מעידה לחצתה. דהא שמי יצמות צרות ונינהו ומפני דז צרות לא נפסלו מלהעיד זו לזו: לאינסובי

מסורת הש"ס

(א) [ע"ז לד:.] ט [לעיל לז:.] א [לעיל מא:.] (ד) [לעיל קיח:.] ס [ע"א:] ו [בס"א: לשוק, ו] [לעיל קי"א, ט] [ע"ז לד:.]

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה וחזקה לא עדיף כי רובא וכו' עדיף כי רוב:

מוסף רש"י

שמוא יחא ודל. צרתה, בן קיימא. ומנאל חליתתה שלא לצורך ובשרה לכהונה, ומי שצאה בחלוצה מחזיקה כפסולה לכהונה ואחיה צריך להכריז דעו שזו לא פסולתה חליתתה (מעיר לז:.) ניתן לי בן במדינת הים. אשה שהלכה עם צעלה למדינת הים וכשיצתה מכאן לא היה לה צן ועומדת צחוקת יבוס וצאת ואמרה נמתן לי צן צמדנית הים ומת צני ואחר כך מת צעלי, דלא מפקא נפשה מחזקה קמיימתא, שעדיין היא צריכה לייבס, נאמנת ומותרת להמייבס (געריל קיח.) מת בעלי ואחר כך בני אינה נאמנת. להנשא לשוק צלא חלילה, דמי הימנוה רצון לאשה אבעלה הימנוה דדייקא ומנסבא, אבל לאפוקי נפשה מיבס לא הימנוה דזימנין דסניא ליה (שם.) וחורששין לדצריה. דאפקה נפשה מחזקה ואס צא יבס לייצמה לא שנקינן לה וחולצת (שם).